

ა(ა)იპ წყალტუბოს წმინდა გაბრიელ
ეპისკოპოსის სახელობის მართლმადიდებლური
სკოლა-გიმნაზიის შინაგანაწესი

დოკუმენტი დამტკიცებულია გიმნაზიის რექტორის მიერ
ბრძანება №01/003 13.01.2023წ.
დოკუმენტის ცვლილების შეტანის თარიღი
ბრძანება №9/003 12.02.2024წ.

დოკუმენტის შინაარსი

თავი I. ზოგადი დებულებები	3
მუხლი 1. მოქმედების სფერო	3
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება	3
მუხლი 3. შინაგანაწესის მიზნები	3
მუხლი 4. სკოლა-გიმნაზიის ავტონომია	4
მუხლი 5. შრომითი ურთიერთობის პრინციპები	4
მუხლი 6. დასაქმებულის ვალდებულებები ეთიკური და ზნეობრივი ნორმების დაცვის სფეროში	5
მუხლი 7. სამსახურებრივი პრივილეგიები და ურთიერთობები	5
თავი II . უსაფრთხოება და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი ნორმები	5
მუხლი 1. შრომის პირობების დაცვა	5
მუხლი 2. დასაქმებულის და მოსწავლის მატერიალური პასუხისმგებლობა	5
მუხლი 3. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი ნორმები	6
თავი III. სკოლა-გიმნაზიის მოსწავლე	6
მუხლი 1. სკოლა- გიმნაზიაში მოსწავლის ჩარიცხვის წესი	6
თავი IV. შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა	8
მუხლი 1. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა	8
მუხლი 2. დასაქმებულის დანიშვნა	9
თავი V. სამუშაო ადგილი, სამუშაო და დასვენების დრო	9
მუხლი 1. სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, სამუშაო და დასვენების დრო	9
მუხლი 2. სამუშაო ადგილი	10
მუხლი 3. სკოლა-გიმნაზიაში დაგვიანებით გამოცხადება და გამოუცხადებლობის შეტყობინების წესი	10
თავი VI. შრომის ანაზღაურება	10
მუხლი 1. შრომის ანაზღაურების გაცემა	10
თავი VII. შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი	11
მუხლი 1. ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი	11
მუხლი 2. საშვებულებო ანაზღაურება	11
მუხლი 3. ანაზღაურების გარეშე შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი	11
მუხლი 4. შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო	12
თავი VIII. დასაქმებულის/მასწავლებლის წახალისების ფორმები და დისციპლინური პასუხისმგებლობა	12
მუხლი 1. წახალისების ფორმები	12
მუხლი 2. წახალისების გამოყენების წესი	12
მუხლი 3. დისციპლინური წარმოება	13
მუხლი 4 . დასაქმებულის დისციპლინური გადაცდომა	13
მუხლი 5. დასაქმებულთა დისციპლინური გადაცდომების განხილვაზე უფლებამოსილი ორგანოები და დისციპლინური წარმოების დაწყება	17

მუხლი 6. დისციპლინური სახდელის ვადაზე ადრე მოხსნა და მოქმედების ვადა	17
თავი IX მოსწავლის წახალისება და დისციპლინური პასუხისმგებლობა	18
მუხლი 1. მოსწავლის წახალისების ფორმები და გამოყენების წესი	18
მუხლი 2. მოსწავლის დისციპლინური გადაცდომა და პასუხისმგებლობის სახეები	18
მუხლი 3. მოსწავლის მიერ დისციპლინური გადაცდომა და პასუხისმგებლობის სახეები.....	19
მუხლი 4. სახდელის დაკისრება ერთზე მეტი გადაცდომის ჩადენის დროს.....	22
მუხლი 5. მოსწავლეთა მიმართ დისციპლინური წარმოების წესი	22
თავი X. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/საბოლოო ანგარიშსწორება	23
მუხლი 1. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა.....	23
თავი XI. დასკვნითი დებულებები.....	23



თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. მოქმედების სფერო

1. ა(ა) იპ წყალტუბოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა გიმნაზიის (შემდგომში „სკოლა-გიმნაზია“) შინაგანაწესი (შემდგომში „შინაგანაწესი“) შემუშავებულია საქართველოს კონსტიტუციის, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს ორგანულიკანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ და სხვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის, რომლებიც სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესს ახორციელებენ. შინაგანაწესი თანაბრად ვრცელდება „სკოლა-გიმნაზიაში“ დასაქმებულ პირებზე, მოსწავლეებსა და მათ კანონიერ წარმომადგენლებზე, ასევე სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე მყოფ პირებზე და სავალდებულოა შესასრულებლად.
2. შინაგანაწესი განსაზღვრავს დაწესებულების პერსონალისა და მოსწავლეთა ქცევის ისეთ სტანდარტებს, რომლებიც შეესაბამება დაწესებულების მისიას.
3. შინაგანაწესის მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში, ამ შინაგანაწესის მოქმედების სუბიექტების მიმართ გამოიყენება მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ შინაგანაწესით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.
4. შინაგანაწესი წარმოადგენს „სკოლა-გიმნაზიას“ და დასაქმებულებს შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
5. შინაგანაწესი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

1. შინაგანაწესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაცია - სკოლა- გიმნაზიის სამტატო ნუსხით გათვალისწინებული პირები (გარდა მასწავლებლისა), ასევე სკოლაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები;
სკოლა-გიმნაზიის დირექცია – სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორი და მისი მოადგილე/მოადგილეები, ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო ხარისხის კოორდინატორი;
სასკოლო დრო – სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული პროცესის, აგრეთვე სკოლის მიერ ინიცირებული, ორგანიზებული, კონტროლირებული, დაფინანსებული ნებისმიერი ღონისძიების მიმდინარეობის დრო.
უფლებამოსილი პირი – სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პირი, რომელიც სკოლის ტერიტორიაზე, სასკოლო დროს უზრუნველყოფს უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას.

მუხლი 3. შინაგანაწესის მიზნები.

1. შინაგანაწესის მიზნებია:
 - 1.1. „სკოლა-გიმნაზიის“ მიერ გაცხადებული მისის შესრულება, საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ხელშეწყობა, გიმნაზიის აკადემიური რესურსის მუდმივი განვითარება.
 - 1.2. სკოლა-გიმნაზიაში უსაფრთხო, პოზიტიური, მზრუნველობითი, თანამშრომლობითი, წამახალისებელი სასწავლო-სააღმზრდელო გარემოს შექმნა და ჩამოყალიბება;
 - 1.3. სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებულ პირთა შრომითი და მისის თანმდევი ურთიერთობის პოზიტიურად განვითარების ხელშეწყობა;
 - 1.4. „სკოლა-გიმნაზიაში“ დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფა, მოსწავლის ქცევის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებითა და სასკოლო თემის (მოსწავლე, მასწავლებელი, მშობელი) წარმომადგენელთა ღირსების დაცვის პირობით;
 - 1.5. სასწავლო-სამუშაო დროის სწორად რეგულირება და მისი რაციონალურად, ეფექტურად გამოყენება;
 - 1.6. „სკოლა-გიმნაზიაში“ სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად წარმართვის, მოსწავლეზე მუდმივი ზრუნვითა (განვითარების ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით) და დისციპლინის განმტკიცებისათვის ქცევის წესების შესრულების

უზრუნველყოფა;

- 1.7. ინტელექტუალური რესურსის შექმნა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ნებისმიერი პირისთვის;
- 1.8. მასწავლებლის, მოსწავლის, მშობლისა და სკოლა-გიმნაზიის ურთიერთობის მრავალმხრივი მიმართულებით ჩამოყალიბება;

2. შინაგანაწესით განისაზღვრება:

- 2.1. შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა, შეჩერება და შეწყვეტა; შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის რეგულირება;
 - 2.2. სამუშაო და დასვენების დროის განსაზღვრა;
 - 2.3. შვებულების სახეების და სარგებლობის წესის დადგენა;
 - 2.4. დასაქმებულთა წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახეები;
 - 2.5. სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების პირობები; სასწავლო პროცესის მონიტორინგი;
 - 2.6. მოსწავლის „გიმნაზიაში“ მიღების, მობილობის, საფეხურის დამღევის, სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვეტის წესი.
 - 2.7. მოსწავლეთა წახალისების და დისციპლინური საქმის წარმოების წესი;
 - 2.8. განცხადებებისა და საჩივრების განხილვის წესი;
- დასკვნითი დებულებები.

მუხლი 4. სკოლა-გიმნაზიის ავტონომია

1. „სკოლა-გიმნაზია“ მოქმედ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, განათლების სისტემაში მიმდინარე სიახლეებისა და რეფორმების კვალდაკვალ წყვეტს საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესებთან დაკავშირებულ საკითხებს.
2. „სკოლა-გიმნაზიის“ თავისი მართვის ორგანოების გადაწყვეტილებების საფუძველზე უფლება აქვს:
 - 2.1. დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს საკადრო საკითხები და განსაზღვროს „სკოლა-გიმნაზიის“ თანამშრომელთა დანიშვნის წესი.
 - 2.2. განსაზღვროს „სკოლა-გიმნაზიის“ საგანმანათლებლო პროგრამა სახელმწიფო სტანდარტის დაცვის პირობით;
 - 2.3. სასწავლო პროცესის განხორციელებისას თავად აირჩიოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფირებულ სახელმძღვანელოთაგან კათედრების მიერ შერჩეული გამომცემლობა და შესაბამისი სახელმძღვანელოები;
 - 2.4. დაამყაროს კავშირი სხვა საგანმანათლებლო (მათ შორის უცხოეთის) დაწესებულებებთან თავისი საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში.
 - 2.5. ხელი შეუწყოს „სკოლა-გიმნაზიაში“ სხვადასხვა სასწავლო-შემოქმედებითი და სპორტულ - განმაჯანსაღებელი წრეების (კლუბების) ჩამოყალიბება-განვითარებას.
 - 2.6. მოქმედი კანონმდებლობისა და საკუთარი წესდებისა და დებულების თანახმად განკარგოს საკუთარი ქონება დაფინანსური სახსრები;
 - 2.7. გადაწყვიტოს მის უფლებამოსილებაში შემავალი სხვა საკითხები

მუხლი 5. შრომითი ურთიერთობის პრინციპები

1. დამსაქმებელისა და დასაქმებულის შრომითი ურთიერთობა ეფუძნება თანასწორობის, თანადგომის, ურთიერთპატივისცემის, კეთილსინდისიერების და კოლევიალობის პრინციპებს.
2. სკოლა-გიმნაზიაში დაუშვებელია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სოციალურ კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, და სხვა შეხედულებების გამო.

მუხლი 6. დასაქმებულის ვალდებულებები ეთიკური და ზნეობრივი ნორმების დაცვის სფეროში

1. დასაქმებული ვალდებულია პატივი სცეს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს. დაუშვებელია სკოლა-გიმნაზიის დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელის ჩადენა.
2. დასაქმებული ვალდებულია: მშობელთან, მოსწავლეებსა და თანამშრომლებთან ურთიერთობისას დაიცვას ეთიკური და ზნეობრივი ნორმები.
3. სკოლა-გიმნაზიის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სხვა თანამშრომლებს მის ხელთ არსებული საშუალებებით აღმოუჩინოს აუცილებელი დახმარება სამსახურებრივ საკითხებზე, თუ ამ დასაქმებულს:
4. არ შეუძლია თვითონ განახორციელოს მოქმედება სამართლებრივი ან ფაქტობრივი მიზეზების გამო;
5. არ გააჩნია მოქმედების შესარულებლად აუცილებელი ფაქტების საკმარისი ცოდნა, ხოლო ამ ცოდნას ფლობს დასაქმებული, რომელსაც მან მიმართა;
6. დოკუმენტები ან სხვა რაიმე მტკიცებულება, რომელიც აუცილებელია საკითხის გადაწყვეტად ინახება დასაქმებულთან, რომელსაც მან მიმართა.

მუხლი 7. სამსახურებრივი პრივილეგიები და ურთიერთობები.

სკოლა-გიმნაზიის არც ერთი თანამშრომელი, მიუხედავად მის მიერ დაკავებული თანამდებობისა და სკოლა-გიმნაზიაში მუშაობის ხანგრძლივობისა, არ სარგებლობს რაიმე ტიპის პრივილეგიით (მაგ: შვებულების ხანგრძლივობა, უპირატესობის მიცემა შვებულებისა და მივლინების გრაფიკის შედგენისას, დადგენილი ქცევის წესების დაცვა, სკოლა-გიმნაზიაში მოსვლა- წასვლის გრაფიკი და ა.შ). ყველა ვალდებულია თანასწორობის პრინციპის დაცვით დაემორჩილოს სკოლა-გიმნაზიის შესაბამის წესებს.

თავი II . უსაფრთხოება და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 1. შრომის პირობების დაცვა

1. სკოლა - გიმნაზია ვალდებულია შექმნას შრომის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემო - პირობები, შეასრულოს შრომის უსაფრთხოების დაცვის წესები, განახორციელოს ღონისძიებები უსაფრთხოებისა და სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმების დაცვის მიზნით.
2. სკოლა - გიმნაზია ვალდებულია დაიცვას საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 29 იანვრის №06/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები-ს საფუძველზე“.
3. სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე სასკოლო დროს უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზნით სკოლაში განთავსებულია:
 - 3.1. სკოლის შიდა (ყველა დერეფანი, შესასვლელი (ფოიე) და კიბის უჯრედი) და გარე პერიმეტრის დათვალიერების მიზნით ვიდეოსათვალთვალო სისტემა;
 - 3.2. ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი;
 - 3.3. ევაკუაციის გეგმა, რომელიც გამოკრული უნდა იყოს თვალსაჩინო ადგილზე ყველა სართულზე.
4. დასაქმებულის, მოსწავლის, მშობლისა და სკოლის ტერიტორიაზე მყოფი პირებისათვის შესასრულებლად სავალდებულოა უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების დაცვის წესები, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით.
5. დასაქმებული ვალდებულია:
 - 5.1. გაუფრთხილდეს მასზე მინდობილ სკოლის ქონებას;
 - 5.2. მოწესრიგებული ჰქონდეს თავისი სამუშაო ადგილი და დაიცვას სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები.

მუხლი 2. დასაქმებულის და მოსწავლის მატერიალური პასუხისმგებლობა

1. დასაქმებული და მოსწავლე პასუხისმგებელი არიან სკოლა-გიმნაზიის ქონების სათანადო გამოყენებასა და დაცვაზე.
2. დასაქმებული და მოსწავლე ვალდებულია:
 - 2.1. ქონება გამოიყენონ მხოლოდ დანიშნულების მიხედვით;
 - 2.2. ქონების ნებისმიერი სახის დაზიანების, განადგურების ან დაკარგვის შესახებ აცნობონ კლასის დამრიგებელს და წესისამებრ შდლონ ანაზღაურება.(დამრიგებელმა შედეგები მოასხენოს სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციას.დირექტორს);
3. დასაქმებული, მოსწავლე და კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი ვალდებულია აანაზღაურონ სკოლა-გიმნაზიისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით.

მუხლი 3. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი ნორმები

1. აკრძალულია სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის დროს გარეშე პირთა სკოლა-გიმნაზიის შენობაში ან მის ტერიტორიაზე შესვლა სკოლა-გიმნაზიის დირექციასთან შეთანხმების გარეშე. მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიღების დღეებია ყოველი პარასკევი 12:00 საათიდან 15:00 საათამდე (გარდა წინასწარ მოწვეული პირებისა). სხვა დღეებში მოსწავლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს ეზღუდება თავისუფალი გადაადგილება სკოლა-გიმნაზიის შენობაში, დირექციასთან შეთანხმების გარეშე. ნებისმიერ საკითხზე დირექციასთან ვიზიტი დასაშვებია ყოველდღე (ორშაბათი-პარასკევი) 12:00 საათიდან 16:00 საათამდე. ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის მშობელზე/კანონიერ წარმომადგენელზე, რომლებიც სკოლის შენობაში საჭიროებისამებრ დაიშვებიან სასწავლო პროცესის განმავლობაში ნებისმიერ დროს.
2. მასწავლებელი ვალდებულია სკოლა-გიმნაზიაში გამოცხადდეს სკოლის საათობრივი ბადით გათვალისწინებული მის მიერ ჩასატარებელი გაკვეთილის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე.
3. სკოლა-გიმნაზიის ყველა მასწავლებელი, მიუხედავად მათი დატვირთვისა, ვალდებულია სასწავლებელში იყოს ყოველ პარასკევს 12:00 საათიდან 15:00 საათამდე და მიაწოდოს ინფორმაცია სკოლაში მოსულ მშობლებს/კანონიერ წარმომადგენლებს მათი შვილების აკადემიური მოსწრების შესახებ.
4. დამრიგებელი ვალდებულია თავისი სადამრიგებლო კლასისათვის გაკვეთილების ცხრილით განსაზღვრული გაკვეთილების დასრულებამდე იმყოფებოდეს სკოლა-გიმნაზიაში. სკოლა-გიმნაზიაში იზღუდება მოსწავლის გაკვეთილებიდან გათავისუფლება. მოსწავლის გაკვეთილებიდან გათავისუფლება შესაძლებელია სკოლა-გიმნაზიის დირექტორის/მოდგელის გადაწყვეტილებით, რომელიც ეფუძნება მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის თხოვნას ან/და სკოლა-გიმნაზიის ექიმის რეკომენდაციას გაშვების შესახებ, რომელიც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მოსწავლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს.
5. საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები რეგულირდება ეროვნული სასწავლო გეგმისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი III. სკოლა-გიმნაზიის მოსწავლე

სკოლა-გიმნაზიის მოსწავლე

მუხლი 1. სკოლა- გიმნაზიაში მოსწავლის ჩარიცხვის წესი

1. სკოლა-გიმნაზიის პირველ კლასში მოსწავლის ჩარიცხვა წარმოებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. პირველ კლასში მოსწავლეთა ჩარიცხვა ხდება მშობლის(ან/და კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადების საფუძველზე; განცხადებასთან ერთად მშობლმა (კანონიერმა წარმომადგენლმა) უნდა წარმოადგინოს:
 - 2.1. განცხადება სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის სახელზე;
 - 2.2. მოსწავლის ორი ფოტოსურათი (3 მოსწავლის ფოტოსურათი დისკზე

- 2.3. დაბადების მოწმობის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი
- 2.4. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქის, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის, ან ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსწავლეთათვის პირადი ნომრის მინიჭება
- 2.5. ბავშვის სამედიცინო ფორმა № 26
- 2.6. მშობელთა (კანონიერი წარმომადგენლის) რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. (პირ.მოწ.ასლები)
- 2.7. სსსმ მოსწავლის გადმოსვლის შემთხვევაში შესაბამისი ჯანმრთელობის ცნობა.
3. მოსწავლის სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან მობილობით გადმოსვლის შემთხვევაში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
 - 3.1. მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის სახელზე;
 - 3.2. მოსწავლის პირადი საქმე;
 - 3.3. მოსწავლის მიმდინარე შეფასება
 - 3.4. ცნობა საგნების მიხედვით გაცემილი საათების შესახებ
 - 3.5. ბრძანების ამონაწერი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ამორიცხვის შესახებ;
 - 3.6. დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.
 - 3.7. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქის, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის, ან ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსწავლეთათვის პირადი ნომრის მინიჭება.
 - 3.8. მშობელთა (კანონიერი წარმომადგენლის) რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. (პირ.მოწ.ქსეროასლი)

რეკომენდაცია მშობლებისთვის სკოლა-გიმნაზიაში მოსწავლეთა მობილობის შემთხვევაში.

1. სკოლა-გიმნაზია უფლებამოსილია, თავისუფალი ადგილების არსებობის შემთხვევაში, მობილობის განხორციელებამდე, ჩაატაროს მისაღებ მოსწავლესთან სარეკომენდაციო გასაუბრება/ტესტირება სკოლა-გიმნაზიის მიერ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან შეთანხმებული საათობრივი ბადის ფარგლებში პრიორიტეტული/ გაძლიერებული სტატუსის მქონე საგნებში. კერძოდ, სკოლა-გიმნაზიაში გადმოსვლის მსურველი მოსწავლის სასკოლო-სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონესთან მოსწავლის ცოდნისა და უნარების თავსებადობის დადგენის მიზნით. მასალებს შორის მნიშვნელოვანი შეუსაბამობის შემთხვევაში, გაეწიოს რეკომენდაციები ინდივიდუალური მუშაობისათვის, რათა არ აღმოჩნდეს რთული და საჭიროებისა და მიხედვით გააუმჯობესოს მისი აკადემიური მაჩვენებლები. დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მოსწავლის გადმოყვანამდე, სკოლა-გიმნაზია ვალდებულია, მშობელს გააცნოს სასკოლო-სასწავლო გეგმა და სკოლა-გიმნაზიის შინაგანაწესი.
2. სკოლა-გიმნაზიაში სწავლება ხორციელდება დაწყებით(I-VI კლ), საბაზო(VII-IX, ხოლო 2025 წლის ივლისიდან VII-X კლ) და საშუალო (X- XII ხოლო 2025 წლის ივლისიდან XI-XII კლ). თითოეულ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 25 მოსწავლით.
3. დასაშვებია მოსწავლის პარალელურ კლასში გადასვლა. ამ საკითხს მშობლის განცხადების საფუძველზე წყვეტს სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორი სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციასთან ერთად.
4. სკოლა-გიმნაზიაში ჩარიცხულ ყველა მოსწავლეზე იხსნება პირადი საქმე, რომელშიც ზემოთ ჩამოთვლილ საბუთებთან ერთად დაცული უნდა იყოს მშობელთან(კანონიერწარმომადგენელთან) გაფორმებული ხელშეკრულება.
5. მოსწავლის კლასიდან კლასში გადაყვანა ხდება სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის ბრძანებით, დადებითი საბოლოო აკადემიური შედეგებისა და სასწავლო წლის შემაჯამებელი გამოცდების შედეგების საფუძველზე (VII-IX კლასები). შეფასების ათქულიანი სისტემით. სკოლა-გიმნაზიაში მოსწავლის წარმატების შიგა მინიმალურ ბარიერად ითვლება საგანში სემესტრული, წლიური, საერთო წლიური და საფეხურის შეფასება „5,0“ ქულა, ან მეტი;

6. სკოლა-გიმნაზიაში სწავლა ფასიანია, რომლის ოდენობა საფეხურების მიხედვით განისაზღვრება მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით. სკოლა-გიმნაზიის მხრიდან საფასურის გადახდასთან/ან მის ოდენობასთან დაკავშირებით. შეღავათები ძირითადად ვრცელდება მრავალშვილიანი ოჯახის შვილებზე, ოჯახებზე, რომელთა ორი ან მეტი შვილი სწავლობს სკოლა-გიმნაზიაში, ასევე სკოლა-გიმნაზიის თანამშრომელთა შვილებსა და მოძღვრის შვილებზე.

მოსწავლეს უფლება აქვს:

1. მიიღოს განათლება საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მისთვის მისაღები და სკოლა-გიმნაზიის წესდებითა და შინაგანაწესის განსაზღვრული ფორმით.
2. მოითხოვოს სასწავლო პროცესში მონაწილეობის მათთვის დაკისრებული მოვალეობის შესრულება
3. მიიღოს ინფორმაცია მასწავლებლისაგან აკადემიური მოსწრების შესახებ.
4. მიიღოს ინფორმაციები ოლიმპიადების, კონფერენციების, სხვადასხვა სახის აკადემიური თუ შემოქმედებითი კონკურსების პირობების შესახებ, მათში მონაწილეობის მიღების მიზნით.
5. ისარგებლოს სკოლა-გიმნაზიის უძრავ-მოძრავი ქონებით განათლების მიღების მიზნით სასკოლო-სასწავლო გეგმითა და შინაგანაწესის განსაზღვრული ფორმით.
6. ისარგებლოს სკოლა-გიმნაზიის კაბინეტ-ლაბორატორიებით, საკლასო ოთახებით, ბიბლიოთეკით, სპორტული დარბაზითა და გიმნაზიის სხვა რესურსებით.
7. გამოთქვას საკუთარი აზრი და შეხედულებები მისთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებზე.
8. მოითხოვოს ნებისმიერი საკითხის განხილვა კლასის მშობელთა კრებაზე და პედსაბჭოს სხდომაზე. თუ მოთხოვნა დაკმაყოფილდა მას შეუძლია დაეწეროს აღნიშნული საკითხის განხილვას.
9. იყოს სრულად ჩართული სასწავლო პროცესში და ხელმისაწვდომი იყოს მისთვის სკოლა-გიმნაზიაში არსებული ყველა სახის ღონისძიება და რესურსი.
10. იყოს დაცული სამედიცინო თვალსაზრისით და ყოველგვარი ძალადობისგან, ისე რომ სასკოლო გარემო მისთვის იყოს არა მხოლოდ ფიზიკურად უსაფრთხო, არამედ ემოციურად და ფსიქოლოგიურადაც.

სკოლა-გიმნაზიის მოსწავლე ვალდებულია:

1. გაეცნოს სკოლა-გიმნაზიის შინაგანაწესს და ბრძანებებს.
2. შეასრულოს მოსწავლეთა ეთიკის კოდექსის, სკოლა-გიმნაზიის შინაგანაწესისა და ბრძანებების მოთხოვნები.
3. მზრუნველად მოექცნენ სკოლა-გიმნაზიის ქონებას. დაზიანების შემთხვევაში აღადგინონ თავად ან მშობლის დახმარებით.
4. პატივისცემით მოექცდეს სკოლა-გიმნაზიის სხვა მოსწავლეების, დასაქმებულების პიროვნულ ღირსებებს როგორც სკოლა-გიმნაზიის შიგნით ისე მის ფარგლებს გარეთ.
5. მოსწავლე ვალდებულია სკოლა-გიმნაზიაში-საგაკვეთილო პროცესზე გამოცხადეს მოწესრიგებული იერსახით, ვაჟები ღიახედავად შეჭრილი თმით და გოგონები შეკრული თმით, სკოლა-გიმნაზიის მიერ დადგენილი სასკოლო ფორმით: ვაჟები მუქი ლურჯი შარვლითა და თეთრი პერანგით, გარედან შეემოცმული სკოლა-გიმნაზიის ლოგოიანი ჟილეტით, ხოლო გოგონები მუქი ლურჯი ზოლებიანი ქვედაბოლოთი, ასევე გარედან ანალოგიურად ჟილეტი ქვედაბოლოთი, შესაბამისი ვარცხნილობით, ზედმეტი სამკაულების გარეშე;
6. მოსწავლე ვალდებულია, ყოველდღიურად, სასწავლო პროცესის დაწყებამდე მობილური ან სხვა სახის ელექტრომოწყობილობა ჩააბაროს დამრიგებელს ან ჩადოს მობილურისთვის განკუთვნილ ყუთში. მობილურის გაკვეთილზე სასწავლო მიზნით გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ საგნის მასწავლებელთან შეთანხმებით. აღნიშნულ მასწავლებელს დაევალოს მობილურების მოსწავლეებისათვის დარიგება და სამუშაოს დასრულების შემდეგ მობილურების გამორთულ მდგომარეობაში დამრიგებლისთვის ჩაბარება.

თავი IV. შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა

მუხლი 1. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა

1. შრომითი ურთიერთობის გაფორმებამდე კანდიდატი ვალდებულია სკოლა-გიმნაზიაში წარადგინოს:

- 1.1. განცხადება სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმების თაობაზე
 - 1.2. პირადობის/პასპორტის/ბინადრობის მოწმობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 - 1.3. ავტობიოგრაფია/CV;
 - 1.4. ფოტოსურათი 3X4
 - 1.5. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 - 1.6. კვალიფიკაციის ამაღლების დამადასტურებელი დოკუმენტები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 - 1.7. საგნის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი/ცნობა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 - 1.8. სტატუსის შესაბამისი სერტიფიკატის ასლი (მოქმედი მასწავლებლის შემთხვევაში);
 - 1.9. ცნობა ნასამართლობის შესახებ (მხოლოდ მასწავლებლებზე და უსაფრთხოების კოორდინატორი);
 - 1.10. ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ; და ცნობა უფლების ჩამორთმევის შესახებ.
 - 1.11. რეზიუმე (ე.წ. CV)
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, სკოლა-გიმნაზია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში კანდიდატისაგან მოითხოვოს სხვა დოკუმენტების წარდგენა, შეამოწმოს მათი სისწორე ან მოიპოვოს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც ესაჭიროება შრომითი ურთიერთობის წარმოშობისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად.
 3. ამ მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული დოკუმენტები წარმოადგენს დასაქმებულის პირად საქმეს და ინახება დაწესებულებაში. აღნიშნული დოკუმენტები შეიცავს დასაქმებულის პერსონალურ მონაცემს, რომლის უსაფრთხოდ შენახვის ვალდებულება აკისრია დამსაქმებელს.

მუხლი 2. დასაქმებულის დანიშვნა

1. სკოლა-გიმნაზიის თანამშრომელი არის საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული აკადემიური და არაკადემიური პერსონალი
 - 1.1. სკოლა-გიმნაზიაში ახალი თანამშრომლის დასაქმება ხდება კონკურსის წესით, ობიექტურობის თანასწორობის, არადისკრიმინაციული და კოლეგიალურობის პრინციპისა დაცვით. (ტექნიკური პერსონალი ადმინისტრაციასთან გასაუბრებით)
 - 1.2. კონკურსი მოიცავს განცხადებების მიღება, შეფასება/გადარჩევისა და გასაუბრების ეტაპებს.
 - 1.3. კონკურსის თაობაზე ინფორმაცია არის საჯარო და იგი ქვეყნდება Teachers.gov.ge-ზე და სკოლა-გიმნაზიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე ან ვრცელდება საჯარო ფორმით.
 - 1.4. დასაქმებულთა ფუნქცია - მოვალეობები განისაზღვრება მათთან გაფორმებული ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით.
 - 1.5. დასაქმებულის ადაპტაციის პროცესს ხელს უწყობს სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაცია.

თავი V. სამუშაო ადგილი, სამუშაო და დასვენების დრო

მუხლი 1. სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, სამუშაო და დასვენების დრო .

1. სამუშაო დრო წარმოადგენს კალენდარული დროის ნაწილს, რომლის განმავლობაშიც დასაქმებული ვალდებულია განახორციელოს თავისი სამსახურებრივი უფლება - მოვალეობები.
2. სკოლა-გიმნაზიაში სასწავლო წლის დაწყების თარიღი განისაზღვრება „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. არდადეგების დაწყების და დასრულების, ასევე, სწავლის დასრულების თარიღები განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისად.
3. სამუშაო კვირა, ისევე როგორც სასწავლო კვირა, განისაზღვრება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 5 დღით. სამუშაო დროში არ შედის შესვენების პერიოდი, დასვენებისა (შაბათი-კვირა) და საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსით“ განსაზღვრული უქმე დღეები, ასევე საუფლო და რელიგიური დღესასწაულები, რომლის დროსაც სკოლა-გიმნაზია ისვენებს.

- სკოლა-გიმნაზიაში საგაკვეთილო პროცესი იწყება 09:00 სთ-ზე, მოსწავლეები კი ცხადდებიან 08:45 საათზე.
- გაკვეთილის ხანგრძლივობა და დასვენების დრო განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმით.
- დასაქმებულებისთვის (გარდა მასწავლებლებისა) სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 40 სამუშაო საათით, რომელშიც არ შედის შესვენების და დასვენების დრო. სამუშაო დროის დასაწყისია **08:40 საათი**, ხოლო დასასრული - 15:30 საათი. დასაქმებულს უფლება აქვს სამუშაო დღის განმავლობაში ისარგებლოს შესვენებით 1 საათის განმავლობაში.
- დასაქმებული, რომელიც მემუშური დედაა და კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ 1 (ერთი) საათისა, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს სამუშაო დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. აღნიშნული ითვლება სამუშაო დროში და ანაზღაურდება.
- სკოლა-გიმნაზიასი დასაქმებულებისთვის ამ მუხლისაგან განსხვავებული სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, შესვენების, დასვენებისა და სამუშაო დრო შეიძლება განისაზღვროს მხარეთა შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით.

მუხლი 2. სამუშაო ადგილი

დასაქმებულის სამუშაო ადგილია **დაწესებულების იურიდიული მისამართი: ქ. წყალტუბო, 9 აპრილის ქუჩა, მე -3 შესახვევი N-12;**

მუხლი 3. სკოლა-გიმნაზიაში დაგვიანებით გამოცხადება და გამოუცხადებლობის შეტყობინების წესი

- წინასწარ ცნობილი მიზეზით, სკოლა-გიმნაზიაში გამოუცხადებლობის ან სამუშაო დროის განმავლობაში სამსახურის დატოვების შემთხვევაში, დასაქმებული ვალდებულია წინასწარ გააფრთხილოს სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის მოადგილე აღნიშნულის შესახებ, მიაწოდოს ინფორმაცია სამსახურში არყოფნის სავარაუდო პერიოდისა და შესაბამისი მიზეზის შესახებ.
- გადაუდებელი აუცილებლობისას (ჯანმრთელობის მდგომარეობის/ოჯახური პირობების/სხვა ობიექტური გარემოებების გამო) სკოლა-გიმნაზიაში გამოუცხადებლობის ან სამუშაო დროის განმავლობაში სამსახურის დატოვების შემთხვევაში, დასაქმებული ვალდებულია (წინა დღეს, განსაკუთრებულ შემთხვევაში კი სამუშაოს დაწყებამდე მინიმუმ 1 (ერთი) საათით ადრე) აცნობოს მმართველი დირექტორის მოადგილეს გამოუცხადებლობის/სამუშაო დროის განმავლობაში სამსახურის დატოვების მიზეზი და პერიოდი.
- დასაქმებულის გამოუცხადებლობის/სამუშაო დროის განმავლობაში სამსახურის საპატიოდ დატოვების შემთხვევაში დასაქმებულზე არ გავრცელდება დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები, თუმცა, მას ხელფასიდან **დაუკავდება გაცდენილი სამუშაო დროის** შესაბამისი ანაზღაურება.
- არასაპატიო მიზეზით სკოლა-გიმნაზიაში გამოუცხადებლობა ან სამუშაო დროის განმავლობაში სამსახურის დატოვება განიხილება დისციპლინურ გადაცდომად და დასაქმებულზე გავრცელდება დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები შინაგანაწესით დადგენილი წესით. ასევე, დასაქმებულს ხელფასიდან დაუკავდება გაცდენილი სამუშაო დროის შესაბამისი ანაზღაურება.

თავი VI. შრომის ანაზღაურება

მუხლი 1. შრომის ანაზღაურების გაცემა

- დასაქმებულის შრომის ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება დასაქმებულთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით. დასაქმებულის შრომის ანაზღაურება ხორციელდება ყოველთვიურად, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, თანხის მის მიერ მითითებულ პირად საბანკო ანგარიშზე შეტანის გზით.
- ანგარიშსწორების ვალუტაა ლარი.
- სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის მიზეზით გამოწვეული იძულებითი მოცდენისას თანამშრომელს

მიეცემა ანაზღაურება სრული ოდენობით.

4. მასწავლებლის ან თანამშრომლის მივლინება ითვლება აგრეთვე დამატებით სამუშაოდ და ანაზღაურდება.
5. თანამშრომლის მიზეზით გამოწვეული იძულებითი მოცდენა არ ანაზღაურდება. მასწავლებლის ბრალით გაცდენილი საგაკვეთილო საათის საფასური აუნაზღაურდება მის შემცველ მასწავლებელს.
6. სკოლა-გიმნაზიას უფლება აქვს დაუქვითოს თანამშრომელს შრომითი ანაზღაურებიდან ზედმეტად გაცემული თანხა „სკოლა-გიმნაზიას“ უფლება აქვს ხელფასიდან დაუქვითოს თანხა, რომელიც თანამშრომელს შრომითი ურთიერთობიდან / ან/და შრომის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ფულადი ვალდებულების სახით წარმოეშვება „სკოლა-გიმნაზიის“ წინაშე.
7. სკოლა-გიმნაზია ვალდებულია ანგარიშსწორების დაყოვნების ყოველი დღისათვის თანამშრომელს გადაუხადოს დაყოვნებული თანხის 0,007 %;
8. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი („სკოლა-გიმნაზია“) ვალდებულია დასაქმებულთან მოახდინოს საბოლოო ანგარიშსწორება არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, თუ შრომითი ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არა არის დადგენილი.

თავი VII. შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი

მუხლი 1. ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი

1. დასაქმებულს (მასწავლებლის გარდა) უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით წელიწადში 24 სამუშაო დღით.
2. მასწავლებლის შვებულების ხანგრძლივობა განისაზღვრება სკოლა-გიმნაზიასა და მასწავლებელს შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით.
3. დასაქმებულის შვებულებით სარგებლობის უფლება წარმოიშობა მუშაობის 11 თვის შემდეგ. დასაქმებულს შეიძლება მიეცეს ანაზღაურებადი შვებულება აღნიშნული ვადის გასვლამდე, სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით.
4. დასაქმებულმა, ანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობის თხოვნით უნდა მიმართოს მმართველ დირექტორს შვებულებაში გასვლამდე არანაკლებ 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შვებულების ამ ვადის დაცვის გარეშე მოთხოვნას.
5. დასაქმებულს ანაზღაურებადი შვებულების მოთხოვნის უფლება აქვს არდადეგების დროს. მხარეთა შეთანხმებით, ანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობა შესაძლებელია სასწავლო პროცესის პერიოდში.
6. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ანაზღაურებადი შვებულების გარდა, დაქორწინების ან ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, დასაქმებულ პირს წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, მიეცემა დამატებითი ანაზღაურებადი შვებულება არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ოდენობით.
7. მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება შვებულების ნაწილ-ნაწილ გამოყენება.
8. შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს ამ მუხლით გათვალისწინებულისგან განსხვავებული ვადები და პირობები. ეს ვადები და პირობები არ უნდა აუარესებდეს დასაქმებულის მდგომარეობას.

მუხლი 2. საშვებულებო ანაზღაურება

1. დასაქმებულის საშვებულებო ანაზღაურება განისაზღვრება შვებულების წინა 3 თვის საშუალო ანაზღაურებიდან, თუ მუშაობის დაწყებიდან ან უკანასკნელის შვებულების შემდეგ ნამუშევარი დრო 3 თვეზე ნაკლებია – ნამუშევარი თვეების საშუალო ანაზღაურებიდან, ხოლო ყოველთვიური ფიქსირებული ანაზღაურების შემთხვევაში – ბოლო თვის ანაზღაურების მიხედვით.

მუხლი 3. ანაზღაურების გარეშე შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი

1. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით – წელიწადში სულ მცირე 15 კალენდარული დღით.
2. ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შვებულების ამ ვადის დაცვის გარეშე მოთხოვნას.

მუხლი 4. შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო

1. დასაქმებულს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულება 126 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში – 143 კალენდარული დღის ოდენობით.
2. დასაქმებულს უფლება აქვს, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შვებულება, თავისი შეხედულებისამებრ, გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე.
3. დასაქმებულს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 604 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში – 587 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 57 კალენდარული დღე;
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ბავშვის მოვლის გამო შვებულება შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოიყენოს ბავშვის დედამ ან მამამ. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებით სარგებლობა ბავშვის დედის ექსკლუზიური უფლებაა, თუმცა ბავშვის მამას უფლება აქვს, ისარგებლოს აღნიშნული შვებულების იმ დღეებით, რომლებიც ბავშვის დედას არ გამოუყენებია.
5. ბავშვის მოვლის გამო შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი აღნიშნული შვებულების აღების შესახებ. დასაქმებული ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებასა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურებად ნაწილს იყენებს თანამიმდევრობით, შესაბამისად, 183 ან 200 კალენდარული დღის განმავლობაში.

თავი VIII. დასაქმებულის/მასწავლებლის წახალისების ფორმები და დისციპლინური პასუხისმგებლობა

მუხლი 1. წახალისების ფორმები

1. პროფესიულ საქმიანობაში მოპოვებული წარმატებისათვის ან/და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების მაღალი პროფესიონალიზმით შესრულებისათვის ან/და დიდი მოცულობის, განსაკუთრებული სირთულის ან/და მნიშვნელობის სამუშაოს შესრულებისათვის, ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის ან /და საგანმანათლებლო პროცესში განსაკუთრებულად თავის გამოჩენისათვის, სკოლა-გიმნაზია უფლებამოსილია დასაქმებულის მიმართ გამოიყენოს წახალისების შემდეგი ფორმები:
 - 1.1. მადლობის გამოცხადება;
 - 1.2. საპატიო სიგელით დაჯილდოება;
 - 1.3. ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება;
 - 1.4. ერთჯერადი (ფულადი) პრემიის გაცემა;
 - 1.5. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის ვადაზე ადრე მოხსნა.
 - 1.6. წახალისება ცხადდება ბრძანებით, ეცნობება სკოლა-გიმნაზიის სასკოლო საზოგადოებას და შეიტანება დასაქმებულის პირად საქმეში.
2. დასაქმებულის მიმართ შეიძლება ერთდროულად გამოყენებული იქნეს წახალისების რამდენიმე ფორმა.

მუხლი 2. წახალისების გამოყენების წესი

1. დასაქმებულის წახალისების შესახებ გადაწყვეტილება ფორმდება სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
2. მმართველი დირექტორის მოადგილე/სასწავლო პროცესის კოორდინატორი/ხარისხის მართვის მენეჯერი შესაბამისი საგნობრივი კათედრა/პედაგოგიური საბჭო/ მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს სკოლა-გიმნაზიის მმართველ დირექტორს დასაქმებულის/დასაქმებულების წახალისების თხოვნით.

მუხლი 3. დისციპლინური წარმოება

1. დისციპლინური დევნა არის სკოლა-გიმნაზიის მიერ ჩატარებულ ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომელთა მიზანია დასაქმებულის მიერ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა.
2. სკოლა-გიმნაზიის მიერ შინაგანაწესით დადგენილი მოთხოვნები, დისციპლინური დევნა და სახდელი უნდა იყოს გონივრული, დასაბუთებული და პროპორციული.
3. დისციპლინური დევნა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ შინაგანაწესით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით, ჯეროვანი და სამართლიანი პროცედურით.
4. დისციპლინური დევნისას სკოლა-გიმნაზია ვალდებულია განუმარტოს დასაქმებულს მის მიერ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის არსი.
5. დაუშვებელია სასტიკი ან ისეთი დისციპლინური სახდელის გამოყენება, რომელიც ლახავს პირის პატივსა და ღირსებას.
6. ერთი დისციპლინური გადაცდომისათვის შეიძლება დაკისრებულ იქნეს დისციპლინური სახდელის მხოლოდ ერთი სახე.
7. დისციპლინური სახდელის დაკისრებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის შინაარსი, სიმძიმის ხარისხი და შედეგი, რაც პირდაპირ მიზეზობრივ კავშირშია ჩადენილ დისციპლინურ გადაცდომასთან.

მუხლი 4 . დასაქმებულის დისციპლინური გადაცდომა

1. დასაქმებულის დისციპლინური გადაცდომაა:
 - ✓ „მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 14 ივლისის N57/ნ ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული „მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის“ დარღვევა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის შინაგანაწესით გათვალისწინებული საქმიანობის არაჯეროვანი შესრულება;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ან სხვა ტოქსიკური საშუალებების მიღება, ასევე სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოხმარება;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე/სასკოლო დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევა.
 - ✓ სამსახურებრივი მოვალეობისადმი დაუდევარი დამოკიდებულება;
 - ✓ დასაქმებულის, მოსწავლის ან სკოლა-გიმნაზიის დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი, ზნეობრივ - ეთიკური ნორმების დარღვევა;
 - ✓ ქმედება, რომელიც ლახავს სკოლა-გიმნაზიის რეპუტაციას/ავტორიტეტს;
 - ✓ მასწავლებლის მიერ მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დარღვევა;
 - ✓ მოსწავლეზე/დასაქმებულზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა;
 - ✓ მოსწავლის/დასაქმებულის პირად ცხოვრებაში ჩარევა, გარდა მოსწავლის მშობლისათვის/კანონიერი წარმომადგენლისათვის მოსწავლი პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა;
 - ✓ კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება ან/და კონფიდენციალობის დარღვევა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიისათვის შეგნებულად ან დაუდევრობით ზიანის მიყენება ან ასეთი ზიანის წარმოშობის საშიშროების შექმნა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტექნიკის, აღჭურვილობისა ან/და დოკუმენტების უნებართვოდ ან არასათანადოდ გამოყენება ან/და სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიის გარეთ გატანა;
 - ✓ მოსწავლის/დასაქმებულის/მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე შემოსული გარეშე პირის სიტყვიერი ან/და ფიზიკური შეურაცხყოფა ან/და

მოსწავლის ფიზიკური დასჯა;

- ✓ სკოლა-გიმნაზიაში დაგვიანება ან გაუფრთხილებლად სამუშაოს გაცდენა ან სამუშაო დროის განმავლობაში სამუშაო ადგილის გაუფრთხილებლად დატოვება;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის დოკუმენტაციის (საკლასო ელექტრონული ჟურნალი, კათედრის პორტფოლიო, სხდომის ოქმები და სხვა) წარმოების წესის დარღვევა;
 - ✓ საგაკვეთილო პროცესის შეგნებულად მიტოვება ან ჩაშლა ან ჩაშლის მცდელობა, გაკვეთილზე დაგვიანება, საგაკვეთილო პროცესიდან მოსწავლეების ჯგუფურად გაშვება.
 - ✓ დისციპლინური გადაცდომის შესახებ ინფორმაციის დამალვა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიაში კონფლიქტური სიტუაციების შექმნა;
2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომებისა, დასაქმებულის დისციპლინური გადაცდომაა უსაფრთხოების წესის ნორმების დარღვევა, მათ შორის:
1. საგანგებო სიტუაციების დროს:
- ✓ კლასის დამრიგებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის/დირექტორის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
 - ✓ უფლებამოსილი პირის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
2. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველი გადამდები დაავადების შემთხვევის დროს:
- ✓ კლასის დამრიგებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის/დირექტორის/სკოლის ექიმის/ექთნის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
 - ✓ უფლებამოსილი პირის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
3. თვითდაზიანების დროს უფლებამოსილი პირის/სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის/კლასის დამრიგებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
- ✓ ფეთქებადი ნივთიერებების სკოლა-გიმნაზიაში აღმოჩენის დროს/სკოლა-გიმნაზიაში ფეთქებადი ნივთიერებების არსებობის შესახებ შეტყობინების დროს კლასის დამრიგებლის/უფლებამოსილი პირის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
 - ✓ მოსწავლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული ნივთის ქონის დროს უფლებამოსილი პირის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
 - ✓ მოსწავლის/მასწავლებლის/სკოლის სხვა თანამშრომლის მიერ ალკოჰოლის ან/და ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან მლიერმოქმედი ნივთიერების შეტანის, რეალიზაციის, სკოლის ტერიტორიაზე მოხმარების ან/და მათი ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის დროს;
 - ✓ უფლებამოსილი პირის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის/მასწავლებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
 - ✓ იმ მასწავლებლის/სკოლა-გიმნაზიის სხვა თანამშრომლის პასუხისმგებლობა, ვისაც აღმოაჩნდა ზემოაღნიშნული ნივთიერებები;
4. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი არ არის ინფორმირებული, მოსწავლის საგაკვეთილო პროცესზე გამოუცხადებლობის ან/და საპატიო მიზეზის გარეშე დაგვიანების დროს უფლებამოსილი პირის/საგნის მასწავლებლის/კლასის დამრიგებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
5. შესაბამისი საფუძვლისა და ნებართვის გარეშე მოსწავლის მიერ საგაკვეთილო/სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას კლასის ან/და სკოლა-გიმნაზიის დატოვების დროს საგნის მასწავლებლის/კლასის დამრიგებლის/სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის/უფლებამოსილი პირის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
6. მასწავლებლის/დასაქმებულის მიერ მოსწავლის მიმართ ნებისმიერი სახის ძალადობის დროს;
7. მოსწავლის მიერ/მოსწავლის მიმართ ჩადენილი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსითა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ნებისმიერი სამართალდარღვევის დროს უფლებამოსილი პირი/სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
8. ბულინგის/კიბერბულინგის დროს უფლებამოსილი პირის/სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის/კლასის

- დამრიგებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
9. მოსწავლის მიერ/მოსწავლის მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაციის დროს უფლებამოსილი პირის/სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის/კლასის დამრიგებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
10. მოსწავლის დესტრუქციული ქცევის დროს უფლებამოსილი პირის/სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
11. მოსწავლის მიერ ფულის/ნივთის უნებართვოდ აღების, ფულის შეგროვების, ფულის/ნივთის სხვა მოსწავლისათვის იძულების ნებისმიერი ფორმით გამორთმევის დროს უფლებამოსილი პირის/სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის/კლასის დამრიგებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
12. მოსწავლის/მასწავლებლის/სკოლა-გიმნაზიის თანამშრომლის/სკოლა-გიმნაზიის ქონების ხელყოფის დროს უფლებამოსილი პირის/სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის/კლასის დამრიგებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
13. მოსწავლის/მოსწავლეების განცალკევების დროს უფლებამოსილი პირის/სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის/ მასწავლებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა;
14. მანდატურის მიერ შედგენილ დარღვევის აღრიცხვის ფურცლებზე, შინაგანაწესის მე-20 მუხლით დადგენილ ვადაში, დირექციის მხრიდან შესაბამისი რეაგირების გაუტარებლობა;
15. სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის/ სკოლა-გიმნაზიის მასწავლებლების პასუხისმგებლობა იმ შემთხვევაში თუ მათ მიერ ადგილი ჰქონდა დაცული/კონფიდენციალური/პერსონალური ინფორმაციის/მონაცემების გაჟღერებას/გაცემას/არადანიშნულებისამებრ გამოყენებას;
16. დასაქმებულისათვის შეუფერებელი სხვა ქმედება.
17. დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისათვის, დასაქმებულის მიმართ გამოიყენება შემდეგი დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახე:
- ✓ შენიშვნა;
 - ✓ გაფრთხილება;
 - ✓ საყვედური;
 - ✓ სასტიკი საყვედური;
 - ✓ არაუმეტეს ათი სამუშაო დღის ხელფასის დაკავება;
 - ✓ სამსახურიდან გათავისუფლება.
18. დისციპლინური სახდელის სახით შენიშვნა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს:
- ✓ სამსახურში დაგვიანებისას;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტექნიკის, აღჭურვილობისა და დოკუმენტების უნებართვოდ ან არასათანადოდ გამოყენების ან/და სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიის გარეთ გატანისას;
 - ✓ სამსახურებრივი მოვალეობისადმი დაუდევარი დამოკიდებულებისას
19. დისციპლინური სახდელის სახით გაფრთხილება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:
- ✓ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ დასაქმებულის მიმართ უკვე გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (შენიშვნა), რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით გაფრთხილების გამოყენება;
 - ✓ გაუფრთხილებლად სამუშაოს გაცდენისას ან სამუშაო დროის განმავლობაში სამუშაო ადგილის გაუფრთხილებლად დატოვება;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის დოკუმენტაციის (საკლასო ჟურნალი, კათედრის პორტფოლიო, სხდომის ოქმების და სხვა) წარმოების წესის დარღვევისას;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე თამბაქოს/ელექტრონული სიგარეტის მოხმარებისას;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიისთვის შეგნებულად ან დაუდევრობით ზიანის წარმოშობის საშიშროების შექმნისას.
20. დისციპლინური სახდელის სახით საყვედური შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:
- ✓ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ დასაქმებულის მიმართ უკვე გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (გაფრთხილება) ან შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სისტემატურად ჩადენისას, რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით საყვედურის გამოყენება დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომის გამოყენების გარეშე;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიაში კონფლიქტური სიტუაციების შექმნისას;

- ✓ მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დარღვევისას;
 - ✓ მოსწავლის/სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებულის/მოსწავლის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის/სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე შემოსული გარეშე პირის სიტყვიერი შეურაცხყოფისას;
 - ✓ დისციპლინური გადაცდომის შესახებ ინფორმაციის დამალვისას;
 - ✓ საგაკვეთილო პროცესის შეგნებულად მიტოვების ან ჩაშლის ან ჩაშლის მცდელობისას;
 - ✓ დასაქმებულის ან მოსწავლის ან სკოლა-გიმნაზიის დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი, ზნეობრივ - ეთიკური ნორმების დარღვევისას;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე ან სასკოლო დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევისას;
 - ✓ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომების შემთხვევაში;
 - ✓ უსაფრთხოების წესით გათვალისწინებული საგანმანათლებლო-საინფორმაციო კამპანიების ჩაუტარებლობის შემთხვევაში კამპანიის ჩატარებაზე ვალდებული პირ(ებ)ის მიმართ;
 - ✓ უფლებამოსილი პირის მიერ ელექტრონულ საინფორმაციო ბაზაში ინფორმაციის შემთხვევითი ან უკანონო განადგურების, შეცვლის, გამჟღავნების ან ნებისმიერი სხვა უკანონო დამუშავებისათვის;
 - ✓ უსაფრთხოების წესის 37-ე მუხლით განსაზღვრული ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის წარმოების წესის დარღვევისას;
 - ✓ უსაფრთხოების წესის 42-ე მუხლით გათვალისწინებული სკოლა-გიმნაზიის ვიდეოთვალთვალის სისტემის ადმინისტრირების წესის დარღვევისას;
21. დისციპლინური სახდელის სახით სასტიკი საყვედური შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:
- ✓ ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ მის მიმართ გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (საყვედური) ან შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სისტემატურად ჩადენისას, რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით სასტიკი საყვედურის გამოყენება დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომის გამოყენების გარეშე;
 - ✓ ისეთი ქმედების ჩადენისას, რომელიც ლახავს სკოლა-გიმნაზიის რეპუტაციას/ავტორიტეტს;
 - ✓ მოსწავლეზე/ დასაქმებულზე ფსიქოლოგიური ზეწოლისას;
 - ✓ მოსწავლის პირად ცხოვრებაში ჩარევისას, გარდა მოსწავლის მშობლისათვის/კანონიერი წარმომადგენლისათვის მოსწავლი პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე ან სასკოლო დროს უსაფრთხოების წესების უხეში დარღვევისას;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის დოკუმენტაციის (საკლასო ჟურნალი, კათედრის პორტფოლიო და სხვა) წარმოების წესის დარღვევას, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია.
 - ✓ კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება ან/და კონფიდენციალობის დარღვევა.
22. დისციპლინური სახდელის სახით არაუმეტეს ათი სამუშაო დღის ხელფასის დაკავება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს დასაქმებულის მიერ შინაგანაწესის ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ მის მიმართ გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (სასტიკი საყვედური) ან პირდაპირ, დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომების გამოყენების გარეშე სკოლა-გიმნაზიისათვის მატერიალური/ ქონებრივი ზიანის მიყენებისათვის.
23. დისციპლინური სახდელის სახით სამსახურიდან გათავისუფლება გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომებმა შედეგი არ გამოიღო ან/და დასაქმებულის მიერ ჩადენილი გადაცდომის ხასიათიდან ან/და სიმძიმიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია მისი გათავისუფლება. დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომების გამოყენების გარეშე დასაქმებული სამსახურიდან პირდაპირ გათავისუფლდება:
- ✓ მოსწავლის/სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის წევრის/დასაქმებულის/მოსწავლის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის/სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე შემოსული გარეშე პირის ფიზიკური შეურაცხყოფისათვის;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე ალკოჰოლის ან/და ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების შეტანის, რეალიზაციის, სკოლის ტერიტორიაზე მოხმარების ან/და მათი ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის შემთხვევაში;

- ✓ საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევისას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ზიანს აყენებს სკოლა-გიმნაზიის, მოსწავლის ან/და სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე მყოფი პირების ინტერესებს ან/და წინამდებარე შინაგანაწესის უხეში დარღვევის შემთხვევაში.
24. ამ მუხლის მე-4-მე-10 პუნქტებით დადგენილი წესის გაუთვალისწინებლად, დასაქმებულს შესაძლებელია დაეკისროს ამავე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი დისციპლინური სახდელები კონკრეტული შემთხვევის ხასიათის, დასაქმებულისა და სკოლა-გიმნაზიის ინტერესებიდან გამომდინარე

მუხლი 5. დასაქმებულთა დისციპლინური გადაცდომების განხილვაზე უფლებამოსილი ორგანოები და დისციპლინური წარმოების დაწყება

1. დასაქმებულთა დისციპლინურ გადაცდომებს განიხილავს სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორი სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციასთან ერთად. სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის გადაწყვეტილებით დასაქმებულთა დისციპლინური გადაცდომა შეიძლება განიხილოს დისციპლინურმა კომიტეტმა.
2. დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველი შეიძლება იყოს:
 - ✓ მოსწავლის, მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის, ნებისმიერი სხვა პირის, სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული პირის, აგრეთვე, იმ პირის წერილობითი მიმართვა ან ინფორმაცია, რომლის სამსახურებრივ მოვალეობასაც წარმოადგენს სკოლა-გიმნაზიაში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა;
 - ✓ დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის აღმოჩენა ან სხვა გარემოება, რომელიც იწვევს ეჭვს, რომ ადგილი აქვს დასაქმებულის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტს, მათ შორის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, დასაქმებულის მიერ ისეთი ქმედების ჩადენის შესახებ, რომელიც შეიძლება დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვალოს.
3. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დისციპლინური წარმოება იწყება:
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის მშობელთა სათათბიროს მიმართვის საფუძველზე
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის წევრის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე.
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები დისციპლინური წარმოების დაწყების მიზნით წერილობით მიმართავენ დისციპლინურ კომიტეტს, რომელიც საქმიანობს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. დისციპლინური სახდელის მოქმედების პერიოდში დასაქმებულის მიმართ არ გამოიყენება წახალისების ფორმები. გამონაკლისი შეიძლება დადგინდეს სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაციის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით.
6. დასაქმებულის მიმართ დისციპლინური წარმოება შეიძლება დაიწყოს დისციპლინური გადაცდომის ჩადენიდან ან დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტის გამოვლენიდან არაუგვიანეს ერთი წლისა.

მუხლი 6. დისციპლინური სახდელის ვადაზე ადრე მოხსნა და მოქმედების ვადა

1. დასაქმებულის დისციპლინური სახდელის მოქმედების ვადაა ერთი წელი.
2. დისციპლინური სახდელი შეიძლება ვადაზე ადრე იქნას მოხსნილი, თუ დასაქმებულმა არ ჩაიდინა ახალი გადაცდომა და თავი გამოიჩინა როგორც კეთილსინდისიერმა თანამშრომელმა.
3. დასაქმებულისათვის დისციპლინური სახდელის ვადაზე ადრე მოხსნა ფორმდება სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის ბრძანებით.
4. დისციპლინური სახდელის მოქმედების ვადის გასვლის შემდგომ ან დისციპლინური სახდელის ვადაზე ადრე მოხსნის შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ დასაქმებულს არ ჰქონია დაკისრებული დისციპლინური სახდელი.

თავი IX მოსწავლის წახალისება და დისციპლინური პასუხისმგებლობა

მუხლი 1. მოსწავლის წახალისების ფორმები და გამოყენების წესი

1. დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხურის წარმატებით დასრულებისათვის, ეროვნულ ან/და საერთაშორისო ოლიმპიადებში წარმატებით მონაწილეობისათვის, საგანმანათლებლო პროცესში განსაკუთრებულად თავის გამოჩენისათვის, სანიმუშო სწავლისათვის ან სხვა გარემოების არსებობისას მმართველი დირექტორის გადაწყვეტილებით სკოლა-გიმნაზია უფლებამოსილია მოსწავლეთა მიმართ გამოიყენოს წახალისების შემდეგი ფორმები:
 - ✓ მადლობის გამოცხადება;
 - ✓ სიგელით დაჯილდოება;
 - ✓ ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება.
2. მოსწავლის მიმართ შეიძლება ერთდროულად გამოყენებულ იქნეს წახალისების რამდენიმე ფორმა.
3. წახალისების შესახებ გადაწყვეტილება ფორმდება სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით და ინახება მოსწავლის პირად საქმეში.

მუხლი 2. მოსწავლის დისციპლინური გადაცდომა და პასუხისმგებლობის სახეები

1. მოსწავლის დისციპლინურ გადაცდომად ითვლება:
 - ✓ გაკვეთილზე არაერთგზის, 3-ჯერ დაგვიანება;
 - ✓ გაკვეთილის ჩაშლა ან ჩაშლის მცდელობა;
 - ✓ გაკვეთილის თვითნებურად მიტოვება;
 - ✓ სასწავლო პროცესის დროს მობილური ტელეფონით, ელექტრონული მოწყობილობის ან/და ნებისმიერი სხვა სახის ტექნიკური საშუალებით არასასწავლო მიზნით სარგებლობა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიისთვის მატერიალური/ქონებრივი ზიანის მიყენება ან ასეთი ზიანის წარმოშობის საშიშროების შექმნა;
 - ✓ მოსწავლის მიერ შინაგანაწესით დადგენილი ჩაცმულობის წესის დაუცველად სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე გამოცხადება, გარდა სკოლა-გიმნაზიის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით გამოცხადებისა;
 - ✓ მოსწავლის სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებულის/მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე შემოსული გარეშე პირის სიტყვიერი შეურაცხყოფა;
 - ✓ მოსწავლის/ სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებულის/მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე შემოსული გარეშე პირის ფიზიკური შეურაცხყოფა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე მოსწავლის შემდეგი ნივთებით გამოცხადება ან/და მათი გამოყენება:
 - თამბაქოს ნაწარმი/ელექტრონული სიგარეტი;
 - ალკოჰოლური საშუალებები;
 - ნარკოტიკული საშუალებები და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებისათვის საჭირო ნივთები;
 - ფსიქოტროპული საშუალებები, ექიმის შესაბამისი ნებართვის გარეშე;
 - ასაფეთქებელი და მომწამვლავი ნივთიერებები;
 - ნებისმიერი სახის იარაღი, კასტეტი ან ბასრი ნივთი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იარაღად;
 - სანთებელა ან ასანთი;
 - აზარტული თამაშის საშუალებები;
 - უხამსობის ამსახველი ნივთები/საშუალებები;
 - ელექტრომოკური მოწყობილობა;
 - ნებისმიერი სხვა ნივთი, რომელიც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს სიცოცხლესა და

ჯანმრთელობას.

- ✓ მოსწავლის დისკრიმინაცია;
 - ✓ მოსწავლის ან/და სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული პირის პირად ცხოვრებაში ჩარევა;
 - ✓ ფულის ან სხვა ნივთების გამოძალვა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული პირების კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე სხვისი ნივთის უნებართვოდ აღება, დაკარგვა ან/და დაზიანება;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რომელმაც ზიანი გამოიწვია;
 - ✓ მოსწავლეთა ქცევის კოდექსის დარღვევა;
 - ✓ მოსწავლის ან/და სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული პირის მიმართ ფსიქოლოგიური ზეწოლა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის დოკუმენტაციის ხელყოფა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის საქმიანობისთვის განკუთვნილი კომპიუტერული მონაცემის მიღება ან/და კომპიუტერული სისტემის უნებართვოდ ან სკოლა-გიმნაზიის ინტერესების საწინააღმდეგოდ გამოყენება;
 - ✓ არაფხიზელ მდგომარეობაში სკოლა-გიმნაზიაში გამოცხადება;
 - ✓ მოსწავლისთვის შეუფერებელი სხვა ქმედების ჩადენა.
2. დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისათვის მოსწავლის მიმართ გამოიყენება შემდეგი დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახე:
- ✓ შენიშვნა;
 - ✓ გაფრთხილება;
 - ✓ მკაცრი გაფრთხილება;
 - ✓ საყვედური;
 - ✓ სასტიკი საყვედური;
 - ✓ სკოლიდან დროებით დათხოვნა;
 - ✓ სკოლისათვის სასარგებლო საქმიანობის დაკისრება;
 - ✓ მოსწავლის სკოლიდან გარიცხვა (საშუალო საფეხურზე).

მუხლი 3. მოსწავლის მიერ დისციპლინური გადაცდომა და პასუხისმგებლობის სახეები

1. დისციპლინური სახდელის სახით შენიშვნა შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს შემდეგ შემთხვევებში:
- ✓ გაკვეთილზე ზედიზედ არაერთგზის, 3-ჯერ დაგვიანება;
 - ✓ საგაკვეთილო პროცესის დროს მობილური ტელეფონით ან/და ნებისმიერი სხვა სახის ტექნიკური საშუალებით არასასწავლო მიზნით სარგებლობა;
 - ✓ მოსწავლის მიერ სკოლა-გიმნაზიის შინაგანაწესით დადგენილი ჩაცმულობის წესის (სამოსი, იერსახე და სხვა) დაუცველად სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე გამოცხადება. გამონაკლისი დაიშვება სკოლა-გიმნაზიის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ ღონისძიებებში მონაწილეობისას.
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე სხვისი ნივთის უნებართვოდ აღება;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე მოსწავლის გამოცხადება შემდეგი ნივთებით:
 - თამბაქოს ნაწარმი/ელექტრონული სიგარეტი;
 - სანთებელი ან ასანთი;
2. დისციპლინური სახდელის სახით გაფრთხილება შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს შემდეგ შემთხვევებში:
- ✓ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ მოსწავლის მიმართ უკვე გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (შენიშვნა) ან შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სისტემატურად ჩადენისას, რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით გაფრთხილების გამოყენება დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომის გამოყენების გარეშე;
 - ✓ გაკვეთილის ჩაშლა ან ჩაშლის მცდელობა;
 - ✓ გაკვეთილის თვითნებურად მიტოვება;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიისათვის მატერიალური/ქონებრივი ზიანის მიყენება ან ასეთი ზიანის წარმოშობის საშიშროების შექმნა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული პირების კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა;

- ✓ მოსწავლის ან დასაქმებულის (მასწავლებლის) სიტყვიერი შეურაცხყოფა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე მოსწავლის გამოცხადება შემდეგი ნივთებით:
 - ალკოჰოლური საშუალებები;
 - უხამსობის ამსახველი ნივთები/საშუალებები.
 - ✓ არაფხიზელ მდგომარეობაში სკოლა-გიმნაზიაში გამოცხადება.
3. დისციპლინური სახდელის სახით მკაცრი გაფრთხილება შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს შემდეგ შემთხვევებში:
- ✓ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ მოსწავლის მიმართ უკვე გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (გაფრთხილება) ან შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სისტემატურად ჩადენისას, რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით მკაცრი გაფრთხილების გამოყენება დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომის გამოყენების გარეშე;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რომელმაც ზიანი გამოიწვია;
 - ✓ მოსწავლის ან სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებულის (მასწავლებლის) ფიზიკური შეურაცხყოფა;
 - ✓ მოსწავლის ან მასწავლებლის დისკრიმინაცია;
 - ✓ მოსწავლის ან/და სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული პირის პირად ცხოვრებაში ჩარევა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის დოკუმენტაციის ხელყოფა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე სხვისი ნივთის დაკარგვა ან/და დაზიანება.
4. დისციპლინური სახდელის სახით საყვედური შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს შემდეგ შემთხვევებში:
- ✓ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ მოსწავლის მიმართ უკვე გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (მკაცრი გაფრთხილება) ან შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სისტემატურად ჩადენისას, რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით საყვედურის გამოყენება დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომის გამოყენების გარეშე;
 - ✓ მოსწავლის ან/და სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული პირის მიმართ ფსიქოლოგიური ზეწოლა;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიაში საქმიანობისთვის განკუთვნილი კომპიუტერული მონაცემის მიღება ან/და კომპიუტერული სისტემის უნებართვოდ ან სკოლა-გიმნაზიის ინტერესების საწინააღმდეგოდ გამოყენება;
 - ✓ მოსწავლის მიერ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე ალკოჰოლური საშუალებების გამოყენება;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე ექიმის შესაბამისი ნებართვის გარეშე, ფსიქოტროპული საშუალებებით მოსწავლის გამოცხადება.
5. დისციპლინური სახდელის სახით სასტიკი საყვედური შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს შემდეგ შემთხვევებში:
- ✓ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ მოსწავლის მიმართ უკვე გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (საყვედური) ან შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სისტემატურად ჩადენისას, რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით სასტიკი საყვედურის გამოყენება დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომის გამოყენების გარეშე;
 - ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე მოსწავლის გამოცხადება შემდეგი ნივთებით:
 - ნებისმიერი სახის იარაღი, კასტეტი ან ბასრი ნივთი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იარაღად;
 - ელექტროშოკური მოწყობილობა;
 - ნებისმიერი სხვა ნივთი, რომელიც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.
6. დისციპლინური სახდელის სახით სკოლა-გიმნაზიიდან დათხოვნა, დროებით, 5 სასწავლო დღემდე სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგ შემთხვევებში:
- ✓ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ მოსწავლის მიმართ უკვე გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (სასტიკი საყვედური) ან შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სისტემატურად ჩადენისას, რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით დათხოვნის გამოყენება დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომის გამოყენების გარეშე.

ზომა (სასტიკი საყვედური) ან შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სისტემატურად ჩადენისას, რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით სასტიკი საყვედურის გამოყენება დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომის გამოყენების გარეშე;

- ✓ სკოლაში დასაქმებულის/მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/სკოლის ტერიტორიაზე შემოსული გარეშე პირის ფიზიკური შეურაცხყოფა;
- ✓ მოსწავლის მიერ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე ექიმის შესაბამისი ნებართვის გარეშე ფსიქოტროპული საშუალებების გამოყენება;
- ✓ სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიაზე მოსწავლის გამოცხადება შემდეგი ნივთებით:
 - ნარკოტიკული საშუალებები;
 - ასაფეთქებელი და მომწამლავი ნივთიერებები.

7. დისციპლინური სახდელის სახით სკოლიდან დათხოვნა, დროებით, 5-დან 10 სასწავლო დღემდე დისციპლინური კომიტეტის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგ შემთხვევებში

- ✓ ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის განმეორებით ჩადენისას, თუ მოსწავლის მიმართ უკვე გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (სკოლა-გიმნაზიისგან დროებით დათხოვნა - 5 სასწავლო დღემდე) ან შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სისტემატურად ჩადენისას, რის გამოც მიზანშეწონილია მის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით სასტიკი საყვედურის გამოყენება დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომის გამოყენების გარეშე;
- ✓ ფულის ან სხვა ნივთების გამოძალვა;
 - ელექტროშოკური მოწყობილობა;
 - ნარკოტიკული საშუალებები;
 - ნებისმიერი სხვა ნივთი, რომელიც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.

8. მოსწავლის სკოლა-გიმნაზიიდან დროებით დათხოვნის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მის მშობელს. სკოლა-გიმნაზია ვალდებულია მოსწავლე სკოლა-გიმნაზიიდან დროებით დათხოვნის შემთხვევაში თავისი მზრუნველობის ქვეშ ჰყავდეს.

9. მოსწავლისთვის შეუფერებელი სხვა ქმედების ჩადენის ან მოსწავლეთა ქცევის კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში მოსწავლეს შინაგანაწესის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი დისციპლინური სახდელი დაეკისრება კონკრეტული შემთხვევის სიმძიმის გათვალისწინებით.

10. წინამდებარე შინაგანაწესის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, დისციპლინური სახდელის სახით, სასარგებლო საქმიანობის დაკისრება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, თუ სკოლა-გიმნაზია მიიჩნევს, რომ სასარგებლო საქმიანობის დაკისრებით მეტად არის შესაძლებელი მოსწავლის დისციპლინის გაუმჯობესება და განმეორებით დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის პრევენცია.

11. დისციპლინური სახდელის სახით, საშუალო საფეხურზე მოსწავლის მშობელთან ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს თუ სკოლა-გიმნაზიაში:

მოსწავლის მიერ შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისას, თუ მის მიმართ გამოყენებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომა (სკოლა-გიმნაზიიდან დროებით დათხოვნა 5-დან 10 სასწავლო დღემდე) ან პირდაპირ, დისციპლინური პასუხისმგებლობის წინა ზომების გამოყენების გარეშე, თუ მოსწავლის მიერ ჩადენილი ქმედება განზრახ არსებით ზიანს აყენებს სკოლა-გიმნაზიის ინტერესებს, თუ საფრთხე ექმნება სხვა მოსწავლე ან სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული პირის ჯანმრთელობას ან/და უსაფრთხოებას.

12. ამ მუხლის პირველი-მეშვიდე პუნქტებით დადგენილი წესის გაუთვალისწინებლად, მოსწავლეს შესაძლებელია დაეკისროს ამავე შინაგანაწესის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი დისციპლინური სახდელები კონკრეტული შემთხვევის ხასიათის, მოსწავლისა და სკოლა-გიმნაზიის ინტერესებიდან გამომდინარე.

13. დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისათვის მოსწავლის მიმართ სკოლა-გიმნაზიიდან დროებით დათხოვნის ან სკოლა-გიმნაზიისთან ხელშეკრულების შეწყვეტის (საშუალო საფეხურზე) გამოყენების შემთხვევაში, აღნიშნულის თაობაზე სკოლა-გიმნაზიამ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს

მუხლი 4. სახდელის დაკისრება ერთზე მეტი გადაცდომის ჩადენის დროს

გადაცდომათა ერთობლიობის დროს, სკოლაში დასაქმებულ პირს/მოსწავლეს დაეკისრება უფრო მძიმე გადაცდომისთვის გათვალისწინებული სახდელი. გადაცდომათა ერთობლიობა გულისხმობს რამდენიმე გადაცდომის ჩადენას, რომლებიც გამოვლენილია, მაგრამ ჯერ არ მომხდარა მასზე დისციპლინური სახდელის დაკისრება.

მუხლი 5. მოსწავლეთა მიმართ დისციპლინური წარმოების წესი

1. მოსწავლეთა მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველი შეიძლება იყოს:
 - ✓ მოსწავლის, მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის, დამრიგებლის, სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული სხვა პირის, მოსწავლეთა თვითმართველობის, აგრეთვე, იმ პირის წერილობითი მიმართვა ან ინფორმაცია, რომლის სამსახურებრივ მოვალეობასაც წარმოადგენს სკოლა-გიმნაზიაში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა;
 - ✓ დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის აღმოჩენა ან სხვა გარემოება, რომელიც ეჭვს იწვევს, რომ ადგილი აქვს მოსწავლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტს, მათ შორის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, მოსწავლის მიერ ისეთი ქმედების ჩადენის შესახებ, რომელიც შეიძლება დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვალოს.
2. დაუშვებელია სკოლა-გიმნაზიის მიერ მოსწავლის დისციპლინური დევნა იმ ქმედებისთვის, რომელიც მან სკოლა-გიმნაზიის ტერიტორიის გარეთ ჩაიდინა.
3. დაუშვებელია დაწყებით და საბაზო საფეხურზე მოსწავლის სკოლა-გიმნაზიიდან გარიცხვა.
4. მოსწავლის მიმართ დისციპლინური სახდელის გამოყენების, აგრეთვე დისციპლინური დევნის დაწყების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მის მშობელს ან/და კანონიერ წარმომადგენელს. მოსწავლეს უფლება აქვს მასთან დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტისას მშობელთან ან/და კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად წარდგეს.
5. დისციპლინური სახდელის დადებამდე მოსწავლეს, მისი მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის თანდასწრებით, უნდა ჩამოერთვას წერილობითი ახსნა-განმარტება. თუ მხარე უარს ამბობს ახსნაგანმარტების მიცემაზე ან შეუძლებელია მისი ჩამორთმევა, შედგება აქტი, რომელსაც ხელს მოაწერენ დამსწრე პირები.
6. მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი ფორმით გაცხადებული უარი მოსწავლისათვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის თაობაზე, არ საჭიროებს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენას.
7. სკოლა-გიმნაზია ვალდებულია მიიღოს ზომები, რათა დისციპლინურმა სახდელმა არ გამოიწვიოს მოსწავლის არსებითი ჩამორჩენა სასწავლო პროცესისგან.
8. მოსწავლისთვის დისციპლინური სახდელის დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილება ფორმდება სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
9. მოსწავლეს დისციპლინური სახდელი ვადაზე ადრე შეიძლება მოეხსნას თუ 1 თვის ვადაში:
 - ✓ მან არ ჩაიდინა ახალი გადაცდომა;
 - ✓ გამოირჩევა სანიმუშო ქცევით;
 - ✓ აქვს გარკვეული მიღწევები.
10. დისციპლინური სახდელის ვადაზე ადრე მოხსნის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორი. გადაწყვეტილება ფორმდება სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
11. მოსწავლის მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყება შესაძლებელია გადაცდომის ჩადენის დღიდან 3 (სამი) თვის განმავლობაში.
12. მოსწავლის დისციპლინური სახდელის მოქმედების ვადაა 3 თვე. თუ მოსწავლემ სახდელის დაკისრებიდან 3 თვის ვადაში არ ჩაიდინა ახალი დისციპლინური გადაცდომა, რისთვისაც არ დაკისრება ახალი დისციპლინური სახდელი, იგი ითვლება დისციპლინური სახდელის არ მქონედ. მოსწავლის მიმართ დისციპლინური წარმოება მიმდინარეობს საქართველოს განათლებისა და

მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის №167/ნ ბრძანებით დამტკიცებული მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის შესაბამისად.

თავი X. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/საბოლოო ანგარიშსწორება

მუხლი 1. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. სკოლა-გიმნაზია უფლებამოსილია დასაქმებულთან შეწყვიტოს შრომითი ხელშეკრულება შემდეგი საფუძვლებით:
 - 1.1. ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები, რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;
 - 1.2. შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა;
 - 1.3. შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება;
 - 1.4. დასაქმებულის მიერ სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვება;
 - 1.5. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება;
 - 1.6. დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან;
 - 1.7. დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 (ერთი) კალენდარული წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა;
 - 1.8. დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა;
 - 1.9. დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 (ერთი) კალენდარული წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა;
 - 1.10. ხანგრძლივი შრომისუუნარობა – თუკი შრომისუუნარობის ვადა აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“ გათვალისწინებული შვებულება;
 - 1.11. მასწავლებლის მიერ სააღმზრდელო საქმიანობისათვის შეუფერებელი ქმედების ჩადენის ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით არაკვალიფიციურობის დადასტურების შემთხვევაში;
 - 1.12. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულთან მოახდინოს საბოლოო ანგარიშსწორება არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა.

თავი XI. დასკვნითი დებულებები

მუხლი 1. შინაგანაწესის გაცნობა და მასში ცვლილებების შეტანა

1. შინაგანაწესს ამტკიცებს სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორი.
2. შინაგანაწესის მოთხოვნათა შესრულება სავალდებულოა სკოლა-გიმნაზიაში დასაქმებული ნებისმიერი პირისათვის.
3. შინაგანაწესში ცვლილების შეტანა ხდება სკოლა-გიმნაზიის მმართველი დირექტორის ბრძანებით.
4. დასაქმებული ვალდებულია გაეცნოს შინაგანაწესს და აღნიშნული დაადასტუროს საკუთარი ხელმოწერით.